JUNTA DE ANDALUCÍA — MATERIAS COMUNES (A2)

TEMA 29

La Igualdad de Género en la Sociedad Contemporánea: Conceptos Fundamentales: Sexo, Género, Roles, Estereotipos y Brecha de Género. Discriminación Directa e Indirecta. La Transversalidad del Principio de Igualdad (Mainstreaming de Género). El Lenguaje No Sexista e Inclusivo

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Grupo: A2

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: Tema 29

Normativa Clave:

Constitución Española de 1978 (arts. 1.1, 9.2 y 14).

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (igualdad de trato en el empleo y la ocupación).

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH).

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas (Beijing, 1995) y Agenda 2030 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 5).

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Guías y manuales de lenguaje no sexista e inclusivo de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de la Mujer.

ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 29

1. Introducción y evolución histórica del principio de igualdad

1.1. De la igualdad formal ante la ley (art. 14 CE) a la igualdad real y sustantiva (art. 9.2 CE)

1.2. El marco internacional y europeo: De Beijing 1995 al ODS 5 de la Agenda 2030

2. Conceptos fundamentales de la teoría del género

2.1. Sexo versus Género: Dimensión biológica frente a construcción sociocultural

2.2. Roles de género y división sexual del trabajo (espacio productivo vs. reproductivo y de cuidados)

2.3. Estereotipos de género: Formación, transmisión y consecuencias psicosociales

2.4. La brecha de género (*gender gap*):

2.4.1. Brecha salarial de género: Concepto, factores causales y cálculo

2.4.2. Brecha en el empleo: Temporalidad, parcialidad involuntaria y tasa de actividad

2.4.3. Brecha en las pensiones y feminización de la pobreza

2.4.4. Fenómenos estructurales: Techo de cristal (glass ceiling), suelo pegajoso (sticky floor) y acantilado de cristal

3. Tipología jurídica de las discriminaciones por razón de sexo

3.1. Discriminación directa por razón de sexo (art. 6.1 LOIEMH)

3.2. Discriminación indirecta por razón de sexo (art. 6.2 LOIEMH)

3.3. Discriminación por embarazo o maternidad

3.4. Acoso sexual y acoso por razón de sexo (art. 7 LOIEMH)

3.5. Las acciones positivas (*positive action*): Fundamento, requisitos de legitimidad y jurisprudencia constitucional

4. La transversalidad del principio de igualdad (*Mainstreaming* de género)

4.1. Origen doctrinal e institucional: La Conferencia de Beijing (1995)

4.2. Concepto y alcance metodológico: El enfoque integrado de género en todas las políticas públicas

4.3. Herramientas operativas del *mainstreaming*:

4.3.1. Diagnóstico de género y desagregación de estadísticas por sexo

4.3.2. Informes de Evaluación del Impacto de Género

4.3.3. Presupuestos públicos con perspectiva de género

4.3.4. Planes estratégicos para la igualdad efectiva

5. El lenguaje no sexista e inclusivo en las Administraciones Públicas

5.1. El lenguaje como vehículo de pensamiento, representación simbólica y visibilización social

5.2. El androcentrismo lingüístico y la crítica al falso masculino genérico

5.3. Recursos y estrategias lingüísticas no sexistas:

5.3.1. Recursos léxicos: Sustantivos colectivos, abstractos, epicenos e indeterminados

5.3.2. Recursos sintácticos: Uso de perífrasis, pasivas reflejas y omisión del sujeto

5.3.3. Uso racional de los desdoblamientos y barras

5.4. Pautas y recomendaciones de estilo en la redacción de documentos administrativos de la Junta de Andalucía

6. Conclusiones y síntesis doctrinal

7. Anexo: Tabla comparativa de conceptos, tipología de discriminaciones y recursos lingüísticos

1. INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD

El principio de igualdad constituye uno de los pilares axiológicos de las democracias avanzadas. El **artículo 1.1 de la Constitución Española** propugna la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, mientras que el **artículo 14 CE** reconoce la **igualdad formal ante la ley**, prohibiendo cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición personal o social.

Sin embargo, la igualdad formal se reveló históricamente insuficiente para erradicar las desigualdades estructurales consolidadas en el tejido social. De ahí que el **artículo 9.2 CE** imponga a los poderes públicos el mandato activo de promover las condiciones para que la libertad y la **igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas**, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía.

A nivel internacional, la **IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas (Beijing, 1995)** marcó un hito histórico al consagrar el compromiso global de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, directriz consolidada hoy en el **Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS 5)** de la Agenda 2030: "*Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas*".

2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DEL GÉNERO

Para abordar con rigor científico la igualdad de género es imprescindible deslindar conceptualmente las categorías analíticas:

2.1. Sexo versus Género

- **Sexo:** Hace referencia a las características biológicas, genéticas, anatómicas y fisiológicas que diferencian a los seres humanos (macho/hembra, cromosomas, gónadas, hormonas). Es una condición natural, universal y generalmente binaria.
- **Género:** Es la **construcción social, cultural, histórica y psicológica** que cada sociedad atribuye a los sexos. Define los atributos, comportamientos, expectativas, valores y espacios que se consideran apropiados para mujeres (feminidad) y hombres (masculinidad). Al ser una construcción cultural, es mutable y susceptible de transformación.

2.2. Roles de género y división sexual del trabajo

- **Roles de género:** Papeles sociales, tareas y responsabilidades asignadas socialmente a hombres y mujeres.
- **División sexual del trabajo:** Tradicionalmente ha dividido a la sociedad en dos esferas asimétricas:
- **Espacio productivo (público):** Asignado a los hombres, caracterizado por el trabajo remunerado en el mercado, el poder político y el reconocimiento económico.
- **Espacio reproductivo y doméstico (privado):** Asignado a las mujeres, centrado en el cuidado de dependientes, tareas domésticas y soporte socioafectivo familiar, carente de retribución económica y de prestigio social.

2.3. Estereotipos de género

Los **estereotipos de género** son creencias preconcebidas, generalizadas y simplistas sobre los atributos, aptitudes y conductas que poseen o deben manifestar los hombres y las mujeres (ej. asociar la racionalidad, el liderazgo y la

agresividad a los hombres; y la sensibilidad, la sumisión y la docilidad a las mujeres). Se transmiten a través de la socialización diferenciada (familia, escuela, medios de comunicación, publicidad).

2.4. La brecha de género (*gender gap*)

La brecha de género es la disparidad cuantitativa y cualitativa entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos económicos, el empleo, la toma de decisiones, la salud y la educación: 1. **Brecha salarial de género:** Diferencia porcentual entre el salario medio percibido por los hombres y el percibido por las mujeres. Obedece a factores estructurales: mayor concentración femenina en sectores peor retribuidos (segregación horizontal), menor percepción de complementos salariales vinculados a disponibilidad horaria y mayor asunción de jornadas a tiempo parcial involuntario para cuidar a familiares. 2. **Brecha de corresponsabilidad:** Desequilibrio en la distribución del trabajo de cuidados no remunerado, que recae de forma aplastante sobre las mujeres, frenando su promoción profesional. 3. **Metáforas sociológicas de la desigualdad:**

- **Techo de cristal (*glass ceiling*):** Barrera invisible pero infranqueable originada por sesgos implícitos y redes informales masculinas que impide el ascenso de las mujeres a los puestos de máxima responsabilidad y dirección.
- **Suelo pegajoso (*sticky floor*):** Fuerza que atrapa a las mujeres en los puestos más precarios, peor remunerados y de escasa cualificación de la escala laboral.
- **Acantilado de cristal (*glass cliff*):** Tendencia a situar a mujeres en puestos de alta dirección exclusivamente en momentos de crisis grave o colapso organizativo, donde el riesgo de fracaso es exponencial.

---

3. TIPOLOGÍA JURÍDICA DE LAS DISCRIMINACIONES POR RAZÓN DE SEXO

La **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH)** tipifica con precisión las distintas modalidades de discriminación:

3.1. Discriminación directa por razón de sexo (art. 6.1 LOIEMH)

> Se considera discriminación directa la situación en que se encuentra una persona que haya sido, sea o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de su sexo.
>
> - *Ejemplo:* Exigir explícitamente en una oferta de empleo pertenecer al sexo masculino o abonar un salario base inferior a una trabajadora que desempeña idénticas tareas que sus compañeros varones.

3.2. Discriminación indirecta por razón de sexo (art. 6.2 LOIEMH)

> Se considera discriminación indirecta la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente con una finalidad legítima y los medios para alcanzarla sean necesarios y adecuados.
>
> - *Ejemplo (STC 145/1991):* Exigir una estatura mínima uniforme de 1,75 metros para acceder a un puesto que no lo requiere objetivamente, lo que excluye de facto a la inmensa mayoría de las mujeres; o discriminar sistemáticamente en complementos a los contratos a tiempo parcial, ocupados mayoritariamente por mujeres.

3.3. Discriminación por embarazo o maternidad (art. 8 LOIEMH)

Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable dispensado a las mujeres por causa de embarazo, maternidad o asunción de cargas de cuidado asociadas. Es nulo de pleno derecho el despido disciplinario motivado por la situación de embarazo.

3.4. Acoso sexual y acoso por razón de sexo (art. 7 LOIEMH)

- **Acoso sexual:** Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- **Acoso por razón de sexo:** Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno hostil (ej. desprecio o vejación continuada por el hecho de ser mujer en un ámbito tradicionalmente masculinizado).
- Ambos tipos de acoso se consideran actos formalmente discriminatorios.

3.5. Las acciones positivas (*positive action*)

Reguladas en el **artículo 11 de la LOIEMH** y amparadas por el artículo 9.2 CE, son medidas específicas de carácter temporal a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. No vulneran el principio de igualdad (no son discriminación injustificada), sino que actúan como mecanismos compensatorios para alcanzar la igualdad material (STC 229/1992).

---

4. LA TRANSVERSALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD (*MAINSTREAMING* DE GÉNERO)

El principio de transversalidad o ***mainstreaming* de género** es la estrategia que persigue la integración sistemática de la perspectiva de género en todas las fases del ciclo de las políticas públicas (diseño, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación), en todos los niveles y áreas de actuación de la Administración.

```
EL CICLO DEL MAINSTREAMING DE GÉNERO EN LA JUNTA:

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. DIAGNÓSTICO: Estadísticas desagregadas por sexo       │
│ 2. PLANIFICACIÓN: Objetivos e indicadores de género      │
│ 3. EVALUACIÓN EX-ANTE: Informe de Impacto de Género      │
│ 4. FINANCIACIÓN: Presupuestos con Enfoque de Género (G+) │
│ 5. EJECUCIÓN: Cláusulas de igualdad y acciones positivas │
│ 6. EVALUACIÓN EX-POST: Medición del impacto real de género │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.1. Herramientas operativas

1. **Estadísticas desagregadas por sexo (art. 20 LOIEMH):** Obligación de todos los centros directivos de incluir sistemáticamente la variable de sexo en todos los censos, registros e indicadores públicos.
2. **Informe de Evaluación del Impacto de Género:** Documento preceptivo que debe acompañar a todos los anteproyectos de ley, proyectos de decreto y planes aprobados por el Consejo de Gobierno, analizando los efectos previsibles de la norma sobre hombres y mujeres.
3. **Presupuestos con perspectiva de género:** Asignación de recursos públicos evaluando el impacto diferencial del gasto sobre la brecha de género (estrategia G+ de Andalucía).

5. EL LENGUAJE NO SEXISTA E INCLUSIVO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El lenguaje no es un instrumento aséptico o neutro; es una construcción social que refleja y reproduce las estructuras de poder y los valores de la sociedad. Durante siglos, las Administraciones Públicas han empleado un lenguaje marcadamente androcéntrico, utilizando el masculino genérico como falso universal neutro, lo que ha provocado la invisibilización sistemática de las mujeres en la esfera pública.

El **artículo 14.11 de la LOIEMH** y la **Ley 12/2007 de Andalucía** imponen a las Administraciones el deber de fomentar la utilización de un lenguaje no sexista y no androcéntrico en el ámbito administrativo.

5.1. Recursos y estrategias lingüísticas

El lenguaje inclusivo no exige violentar las reglas gramaticales ni incurrir en desdoblamientos reiterativos y farragosos, sino aprovechar la inmensa riqueza léxica y sintáctica de la lengua castellana:

5.1.1. Recursos Léxicos

- **Sustantivos colectivos:** Sustituir "*los ciudadanos*" por "*la ciudadanía*"; "*los funcionarios*" por "*el personal funcionario*" o "*la plantilla*"; "*los usuarios*" por "*las personas usuarias*"; "*los directores*" por "*la dirección*".
- **Sustantivos abstractos:** Sustituir "*el solicitante*" por "*la solicitud*"; "*el interesado*" por "*la parte interesada*"; "*el legislador*" por "*el legislativo*".
- **Sustantivos epicenos y de género común:** Emplear términos como "*las personas*", "*la persona titular*", "*quienes soliciten*".

5.1.2. Recursos Sintácticos

- **Uso de perífrasis y pasivas reflejas:** En lugar de "*cuando el funcionario compruebe el pago*", utilizar "*cuando se compruebe el pago*".
- **Uso de formas impersonales o pronombres relativos:** En vez de "*todos los que deseen participar*", redactar "*quienes deseen participar*".
- **Eliminación del artículo masculino:** Redactar "*podrán inscribirse profesionales colegiados y colegiadas*" o simplemente "*personas con titulación colegiada*".

5.1.3. Criterio de uso de desdoblamientos

Los desdoblamientos léxicos ("*andaluces y andaluzas*", "*empleados y empleadas*") deben utilizarse con mesura y racionalidad comunicativa, preferentemente en encabezamientos, fórmulas protocolarias o cuando el contexto no permita un término colectivo, evitando su uso abusivo cuando entorpezca la claridad y legibilidad del texto administrativo.

6. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DOCTRINAL

La igualdad de género en la sociedad contemporánea exige trascender la proclamación retórica de la no discriminación formal para alcanzar la igualdad sustantiva y transformadora. La aprehensión rigurosa de las categorías teóricas de sexo, género, roles y brechas salariales, unida al despliegue transversal del *mainstreaming* en todas las políticas públicas andaluzas y al uso ético y no discriminatorio del lenguaje administrativo, constituye una exigencia inexcusable para la modernización democrática de la Junta de Andalucía.

7. ANEXO: TABLA COMPARATIVA DE CONCEPTOS, TIPOLOGÍA DE DISCRIMINACIONES Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS

Categoría Analítica	Definición Dogmática	Ejemplo / Manifestación	Base Legal
Sexo	Condición biológica y fisiológica innata.	Macho / Hembra, cromosomas.	Dimensión biológica
Género	Construcción sociocultural de roles y atributos.	Feminidad y masculinidad cultural.	Sociología de género
Discriminación Directa	Trato menos favorable por razón de sexo.	Excluir mujeres de una selección laboral.	Art. 6.1 LOIEMH
Discriminación Indirecta	Norma aparentemente neutra que causa desventaja.	Altura mínima desproporcionada.	Art. 6.2 LOIEMH
Acción Positiva	Medida temporal compensatoria de desigualdad.	Cuotas de representación paritaria.	Art. 11 LOIEMH
Mainstreaming	Integración del género en todo el ciclo público.	Presupuestos G+, estadísticas por sexo.	Beijing 1995
Recurso Léxico Inclusivo	Uso de colectivos y abstractos.	*"La ciudadanía"*, *"el personal"*.	Guías IAM / Junta